

1501125-66.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... ele foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, na posse de grande quantidade de "crack" (processo nº 0011826-75.2022.8.26.0576). Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1501125-66.2021.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501125-66.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211728/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 19448460 - DEL.POL.MIRASSOL, 1977/21/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2211728 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Gonçalves Oliveira

Vítima:

A Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

19/10/2022, 15:10h

Em 19 de outubro de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça Dra. Daniele Ramia Negrão Dias Brandão. Presente o réu Bruno Gonçalves Oliveira, preso por Este Juízo no CDP de São José do Rio Preto,

acompanhado de suas advogadas Dra. Cintia Carina de Souza, OAB 355688/SP e Dra. Talita Dankle Feliciano, OAB 369592/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Esrael Francisco Grotto Sampaio e PM Sílvio César Moreira do Carmo. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e suas defensoras, conversa privativa. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra BRUNO GONÇALVES OLIVEIRA, qualificado às fls. 26 e 80, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 06/08/2021, à 00h01min, na Rodovia SP 310 (Rodovia Washington Luiz), km 446, neste Município e Comarca, transportava drogas, consistente em 10 "tijolos" e outras 02 porções do entorpecente extraído da planta Cannabis Sativa L, popular como "maconha", cujo princípio ativo é o Tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido de 8,913Kg (oito quilos e novecentos e treze gramas), todos para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu deu-se por citado (fls. 138/139) e apresentou defesa prévia (fls. 140/150). A denúncia foi recebida em 10/08/2022 (fls. 159). Durante a fase instrutória, ouviram-se duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) faltam provas para a condenação. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), imagens das drogas apreendidas (fls. 22/25), laudo de constatação (fls. 27/29) e laudo de exame químico-toxicológico, tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Na data dos fatos, policiais militares perceberam a aproximação do veículo FIAT/Argo, placa QU07B08, observando que o denunciado, ao ver a viatura, realizou manobra suspeita, demonstrando nervosismo, razão por que resolveram abordá-lo. Os policiais contiveram o acusado e, em poder dele, localizaram 02 aparelhos celulares e, no banco do passageiro, encontraram 10 "tijolos" de "maconha" e outras 2 porções da mesma droga. Perante o delegado de polícia, o acusado disse que trabalha como motorista de aplicativo e receberia R\$ 500,00 pelo transporte da droga (fls. 08). Em juízo, o acusado afirmou que era a primeira vez que transportava entorpecente, que não sabia quanta droga transportava e que é primário e de bons antecedentes, dizendo-se arrependido. A testemunha Sampaio disse que estava no Posto Cocenza, na área de caminhões, quando apareceu o réu, dirigindo veículo, o qual, ao ver a viatura, fez manobra brusca. Asseverou que fizeram busca pessoal e no veículo, tendo encontrado os tijolos de maconha e pedaços fragmentados. Contou que o acusado admitiu o transporte do entorpecente, dizendo que pegou a droga na zona norte de São José do Rio Preto e a entregaria no posto Cocenza, acrescentando que era Uber, acrescentando que já havia feito três ou quatro corridas para o dono do entorpecente. A testemunha do Carmo confirmou o relato do policial Sampaio, confirmando que foram apreendidos dois celulares com o réu e, além disso, nove tijolos inteiro, um tijolo pela metade e duas porções menores. Acrescentou que o réu admitiu o transporte da droga, dizendo que era a segunda vez que transportava. As substâncias foram apreendidas e constatou-se que se tratava de 8.913kg de maconha (fls. 27/29 e 10 72/75). Em vista da quantidade de drogas apreendidas, o modo de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão, resta evidente que o destino das substâncias era o tráfico de drogas. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado não ostenta maus antecedentes (FA - fls. 31/32 e certidão fls. 30), mas, considerando-

se a grande quantidade de droga apreendida, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Em razão da confissão espontânea do réu, diminuo a pena de 1/6, obtendo-se 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, quantidade definitiva (observando-se que, na segunda fase, é descabida diminuição da pena para patamar inferior ao mínimo legal). Deixei de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque a quantidade de droga apreendida revela dedicação à atividade criminosa e, prova cabal disso, é que, no curso deste processo, ele foi preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, na posse de grande quantidade de "crack" (processo nº 0011826-75.2022.8.26.0576). Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade de pena aplicada. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para condenar BRUNO GONÇALVES OLIVEIRA, portador da cédula de identidade RG nº. 40.499.809/SP, filho de Sebastião Eduardo Gonçalves de Oliveira e Sandra Cristina Gonçalves Ferreira, nascido em 19/05/1995, em São José do Rio Preto/SP, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado poderá apelar em liberdade, por continuarem ausentes os requisitos da segregação cautelar. Observo que já foi houve a destruição do entorpecente (fls. 94/97), podendo ser destruída a porção destinada a contraprova, findo o processo, oficiando-se. Decreto o perdimento do veículo apreendido, bem como a destruição dos demais objetos apreendidos, providenciando-se o necessário. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do e-Saj. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado da sentença, pelo réu foi dito que desejava recorrer da sentença. Saem as Dras. Defensoras intimadas para apresentação das razões do recurso de apelação. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA